

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 376/2533 พนักงานอัยการ จังหวัด เพชร
นาย ปี ข้าม สาม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 174, มาตรา 176, มาตรา 185

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ

คดีอาญาโจทก์มีหน้าที่นำสืบพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลยหรือให้ฟังได้ว่าจำเลยกระทำผิด เมื่อโจทก์ฟ้องกล่าวหาจำเลยฐานพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ แต่โจทก์หาได้นำสืบให้ได้ความว่าวันเกิดเหตุจำเลยพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะและสถานที่เกิดเหตุซึ่งเป็นป่าและไร่ถั่วลิสงมีทางเกวียนยากแก่การสัญจรอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านนั้นก็ไม่ได้ความว่าเป็นทางสาธารณะดังโจทก์ฟ้อง ดังนั้นจะสันนิษฐานว่าจำเลยพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนผ่านเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะเพื่อให้จำเลยต้องรับโทษหาได้ไม่ แม้จำเลยให้การรับสารภาพ แต่ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 176 วรรคแรก ก็มีได้หมายความว่า หากจำเลยรับสารภาพแล้วศาลจะต้องพิพากษาลงโทษเสมอไปเมื่อพยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำผิดจริงศาลย่อมพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยอำนาจตาม ป.วิ.อ. มาตรา 185วรรคแรกได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวรูปินเครื่องกระสุนปืน วัตถุประสงค์ ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวรูปิน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 91, 371 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ตรี อาวรูปินของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่เมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จแล้วจำเลยให้การรับสารภาพว่าได้กระทำความผิดฐานมีอาวรูปินไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และพาอาวรูปินเข้าไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ ส่วนข้อหาพยายามฆ่า จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้ลงโทษจำเลยฐานมีอาวรูปินไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 8 เดือน ฐานพาอาวรูปินตามพระราชบัญญัติอาวรูปินฯ ซึ่ง เป็นบทหนัก จำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกฐาน มีอาวรูปิน 4 เดือน ฐานพาอาวรูปินจำคุก 3 เดือน และความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 288, 80 จำคุก 10 ปี จำเลยรับว่าใช้อาวรูปินยิงผู้เสียหายเป็นประโยชน์ แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน รวมจำคุก 7 ปี 3 เดือน ตรีของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ข้อหาความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 91, 371 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ตรี อาวรูปิน เครื่อง กระสุนปืน วัตถุประสงค์ ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวรูปิน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ ไม่รับของกลางโทษจำคุกฐานมีอาวรูปินไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับ

อนุญาตให้รื้อการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 มีกำหนด 2 ปี
นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์จำเลยแล้วข้อเท็จจริงใน
เบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยมีอาวุธปืนแก๊ปยาว หมายเลขทะเบียน พร.1/7675 พร้อม
กระสุนปืน 1 นัด ไว้ในความครอบครอง และจำเลยใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงในขณะ
เกิดเหตุ 1 นัด ปัญหาที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกว่า จำเลยพาอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะหรือไม่ เห็นว่าการ
พิจารณาคดีอาญา โจทก์มีหน้าที่นำสืบพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลย
หรือให้ฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิด แต่ข้อหาความผิดดังกล่าวโจทก์หาได้นำสืบให้ได้
ความว่าวันเกิดเหตุจำเลยพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะดังที่โจทก์ฟ้องเลย ตามบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เอกสาร
หมายปจ.1 ลักษณะของสถานที่เกิดเหตุอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านเป็นป่าและไร่ถั่วลิสง
แม้จะมีทางเกวียนเข้าไร่ก็ยากแก่การสัญจรไปมาและไม่ปรากฏว่าเป็นทางสาธารณะ
จะสันนิษฐานว่าจำเลยพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนผ่านเมือง หมู่บ้าน และทาง
สาธารณะ เพื่อให้จำเลยต้องรับโทษหาได้ไม่ แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพ แต่ก็ภาย
หลังจากที่โจทก์สืบพยานเสร็จสิ้นแล้ว และที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 176 วรรคแรก บัญญัติว่าถ้าจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลจะ
พิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้นั้น มิได้หมายความว่าเมื่อจำเลยรับ
สารภาพแล้วจะต้องพิพากษาลงโทษเสมอไป เมื่อพยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบฟัง
ไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดจริง ศาลย่อมพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยอำนาจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 วรรคแรกได้

ปัญหาที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ต่อไปว่า จำเลยยิงผู้เสียหายโดยมีเจตนาฆ่าหรือไม่ ได้รับความจากคำเบิกความของนายสุรัชย์ วงศ์แพทย์ผู้เสียหาย พยานโจทก์ว่า เมื่อจำเลยลงจากดอยมาเล็กน้อย จำเลยใช้อาวุธปืนแก๊ปยาวจ้องมาทางผู้เสียหาย ผู้เสียหายหมอบลง จึงได้ยินเสียงลงผ่านผู้เสียหายไป ขณะที่จำเลยยิงปืนผู้เสียหายจึงไม่เห็นจำเลยจ้องปากกระบอกปืนมาทางผู้เสียหายหรือไม่ เพราะผู้เสียหายหมอบลงเสียก่อน นางผ่องศรี ดาวดึงษ์ และนายสมาน วงศ์แพทย์ พยานโจทก์เบิกความว่า เห็นจำเลยจ้องปืนมาทางผู้เสียหาย ที่นางผ่องศรีว่าได้ยินเสียงลูกปืนดังหวิวเข้าหู แสดงว่ากระสุนปืนเฉียดหูนางผ่องศรีไป แต่นายสมานเบิกความว่าได้ยินเสียงกระสุนปืนข้ามศีรษะนางผ่องศรีไป จึงแตกต่างกันอยู่ ข้อเท็จจริงได้ความว่า พยานทั้งสองอยู่ข้างหลังใกล้กับผู้เสียหาย และมีพวกผู้เสียหายอยู่บริเวณนั้นอีกหลายคน ถ้าจำเลยยิงปืนมาทางผู้เสียหายจริง กระสุนปืนซึ่งมีอยู่ถึง 5 เม็ด น่าจะถูกใครคนใดคนหนึ่งบ้าง แต่ไม่ถูกใครเลย ทั้งจำเลยยิงมาจากที่สูงจึงน่าจะมีร่องรอยของกระสุนปืนถูกพื้นดินบริเวณที่ผู้เสียหายกับพวกลูกยืนอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ปรากฏร่องรอยอีกเช่นกันหลังจากจำเลยยิงปืนแล้ว จำเลยใช้มีดโต้แกว่งลักษณะขู่ผู้เสียหายกับพวกร แต่ก็ได้ทำร้ายผู้เสียหายแต่ประการใดไม่ แสดงว่าจำเลยมิได้มีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย ลำพังแต่นายสมานแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายทันทีทันใดหลังจากเกิดเหตุ ยังไม่พียงหลักฐานให้รับฟังได้ว่าจำเลยยิงผู้เสียหายโดยมีเจตนาฆ่า..."

พิพากษายืน.

(จรัส อุดมวรชาติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาศาลอาจร้องโทษผู้กระทำผิดได้ก็โดยอาศัยพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบประการหนึ่ง กับคำรับสารภาพของจำเลยอีกประการหนึ่ง (มาตรา 176,185) สำหรับการลงโทษจำเลยตามคำรับสารภาพนั้น อาจเป็นการรับสารภาพในตอนที่ยังศาลชั้นสองสถานหรือรับสารภาพเมื่อสืบพยานไปแล้วบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ อย่างไรก็ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 มิได้บังคับให้ศาลต้องพิพากษาลงโทษจำเลยตามคำรับสารภาพนั้นเสมอไป (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1476/2525) ศาลอาจยกฟ้องก็ได้ เช่นการกระทำของจำเลยตามฟ้องไม่เป็นความผิด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 927/2519) คดีขาดอายุความ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1021-1022/2510) ฟ้องขาดองค์ประกอบของความผิด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1664/2498, ที่ 2350/2515, ที่ 283/2530) แต่ศาลจะยกเหตุเพียงสงสัยว่าจำเลยรับสารภาพโดยไม่สมัครใจมายกฟ้องไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1809/2512) ในกรณีที่รับสารภาพภายหลังจากที่สืบพยานไปแล้วนั้นศาลย่อมนำข้อเท็จจริงที่ได้จากการนำสืบดังกล่าวมาใช้ประกอบการวินิจฉัยว่าจะลงโทษจำเลยหรือไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 684/2507) และถ้าพยานหลักฐานที่สืบไปบ้างแล้วนั้นมีข้อที่แสดงได้ในเบื้องต้นว่าจำเลยจะไม่มี ความผิด ศาลก็อาจทำการสืบพยานต่อไปได้ แม้คู่ความจะแถลงไม่ตั้งใจสืบพยาน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 484/2505) หรือเรียกของกลางมาดูและสอบถามโจทก์จำเลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องด่วนตัดสินคดีไปตามคำรับสารภาพนั้นเสมอไป (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 253/2492) คดีนี้เดิมจำเลยให้การปฏิเสธ แต่เมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จแล้วจำเลยให้การรับสารภาพเฉพาะความผิดฐานมี

อาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนเข้าไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะแต่ข้อเท็จจริงที่ได้จากพยานหลักฐานของโจทก์ที่สืบไปจนเสร็จแล้วนั้นว่า ที่เกิดเหตุอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านเป็นป่าและไร่อั่วลิสงแม้จะมีทางเกวียนเข้าไร่ก็ยากแก่การสัญจรไปมา และไม่ปรากฏว่าเป็นทางสาธารณะ ดังนี้จึงฟังไม่ได้ว่าที่เกิดเหตุเป็นหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพในข้อหานี้ก็ลงโทษจำเลยไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 เพราะการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดที่น่าฉงนก็คือ เมื่อจำเลยรับสารภาพแล้ว เหตุใดคำพิพากษาศาลฎีกายังก่อถึงหลักการพิจารณาคดีอาญาที่ว่า โจทก์ก็มีหน้าที่นำสืบพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลยเพื่อให้ฟังได้ว่าจำเลยกระทำผิดอีกซึ่งดูน่าจะขัดกันอยู่ แต่ถ้าทำความเข้าใจให้ดีก็มีเหตุผลว่าคดีนี้ตามข้อเท็จจริงที่ได้ความเบื้องต้นนั้นมีข้อที่พอจะชี้ให้เห็นว่าจะนำคำรับสารภาพของจำเลยมาลงโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 ไม่ได้เสียแล้วจึงตัดออกไม่นำมาใช้ แล้วกลับไปนำหลักทั่วไปของการพิจารณาคดีอาญามาใช้และวินิจฉัยไปเป็นลำดับ ซึ่งก็ชอบด้วยเหตุผลและความเป็นธรรมแล้ว. ไพโรจน์ วายุภาพ.